

RFI non è esente dal pagamento del CUP per le proprie occupazioni - RFI non è esente dal pagamento del CUP per le proprie occupazioni

I giudici amministrativi del Piemonte con la sentenza n.7 del 7/1/2025, hanno riconosciuto la **soggettività passiva di RFI che aveva occupato il suolo pubblico comunale per la realizzazione di un'opera ferroviaria** di cui la stessa è concessionaria e che gestisce in regime privatistico d'impresa, non potendo essere riconosciuta l'ipotesi di esenzione prevista a favore delle occupazioni realizzate dallo Stato, di cui all'art. 1, comma 833, lettera a) della Legge 160/2019. Nelle motivazioni della sentenza, i giudici del TAR Piemonte ricordano come: *"le norme di agevolazione o esenzione costituiscano una deroga sostanziale al principio generale posto dalla legge ordinaria, cosicché non trovano applicazione al di fuori delle ipotesi specificamente e tassativamente indicate, atteso il divieto di interpretazione analogica ed estensiva (cfr., proprio relativamente all'esenzione di cui all'art. 1, comma 833, lett. a, della L. 160/2019, Cons. Stato, Sez. VII, 27/11/2024, n. 9553)." In ragione di ciò, scrivono i giudici piemontesi: "la giurisprudenza civile (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. V, 05/11/2021, n. 31950; Cass. civ., Sez. V, 13/08/2020, n. 17034) ha condivisibilmente escluso che RFI possa farsi rientrare nella nozione di "Stato" che rileva ai fini dell'applicazione delle esenzioni fiscali riconosciute a quest'ultimo. RFI è, infatti, la società che gestisce l'infrastruttura ferroviaria nazionale ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 112/2015 sulla base dell'atto di concessione rilasciato dal Ministero dei Trasporti con D.M. n. 138T del 31.10.2000 e s.m.i. a Ferrovie dello Stato S.p.a. che la partecipa al 100% e che, a sua volta, è interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. A seguito del processo di progressiva riorganizzazione del gruppo, Ferrovie dello Stato S.p.a. ha assunto l'attuale configurazione di holding che controlla le varie società operative, tra cui appunto RFI, svolgendo un'attività economica e commerciale in regime di mercato libero, con autonomia*

giuridica e patrimoniale rispetto al socio pubblico, attraverso un'organizzazione societaria di stampo civilistico che ne definisce la natura privata a prescindere dal fatto che sia partecipata da un soggetto pubblico. A loro volta, le società operative sono dotate di una propria specificità aziendale e godono di autonomia gestionale nel perseguimento degli obiettivi di business, pur all'interno di una politica unitaria del gruppo tesa ad uno sviluppo industriale e commerciale in ambito comunitario ed internazionale che sia competitivo e sostenibile sebbene orientato al perseguimento di interessi generali."

Allegati



Allegato

